العدة حيث وجبت لاتشترط المعية فى الاسلام (اختار مايعفه) منهن (ان جاز له نكاحهن) أى نكاح الاماء (وقت اجتماع اسلامه باسلامهن) بان كان حينئذ عادما للطول خائفا للعنت (وان لم يجز) له نكاح واحدة منهن وقت اجتماع اسلامه باسلامهن (فسد نكاحهن) لانهم لو كانوا جميعا مسلمين لم يجز ابتداء نكاح واحدة منهن فكذلك استدامته (وان ارتد أحد الزوجين أوهما) أى الزوجان (معا قبل الدخول انفسخ النكاح) فى قول عامة أهل العلم لقوله تعالى ولاتمسكوا بعصم الكوافر وقوله تعالى فلاترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن ولان الارتداد اختلاف دين وقع قبل الاصابة فوجب فسخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر (ولها) أى للزوجة (نصف المهر ان سبقها) زوجها بالارتداد أو ارتد وحده لان الفرقة من قبل الزوج فتنصف المهر بها كالطلاق وعلم منه انها ان كانت هى السابقة بالارتداد أو كانت هى المرتدة وحدها انها لامهر لها لان الفرقة جاءت من قبلها فسقط بذلك مهرها كما لو أرضعت قبل الدخول من ينفسخ به نكاحها (و) ان ارتد أحد الزوجين أوهما معا (بعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة) وتسقط نفقة العدة بردتها وحدها

(كتاب الصداق)

هو العوض المسمى فى عقد نكاح وبعده وللصداق تسعة أسماء الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والاجر والعلائق والعقر والحباء (تسن تسميته) أى الصداق (فى العقد) لان تسميته أقطع للنزاع فيه ويستحب تخفيفه وكونه من أربعمائة درهم فضة الى خمسمائة فان زاد فلا بأس (ويصح بأقل متمول) وقال فى الاقناع ويجب أن يكون له نصف يتمول عادة ويبذل العوض فى مثله عرفا والمراد نصف القيمة لانصف عين الصداق فانه قد يصدقها مالا ينقسم كعبد انتهى (فان لم يسم) الزوج للزوجة صداقا (أو سمى) صداقا (فاسدا) كخمر وحر (صح العقد) أى عقد النكاح (ووجب) لها عليه (مهر المثل) بالغا ما بلغ لان فساد العوض يقتضى رد عوضه وقد تعذر رده لصحة النكاح فيجب رد قيمته وهو مهر المثل (وان أصدقها) أى أصدق رجل امرأته (تعليم شئ من القرآن) ولو معينا (لم يصح) وفاقا لابى حنيفة (و) ان أصدق منكوحته (تعليم) شئ (معين من فقه أو حديث أو شعر مباح) أو أدب (أو صنعة) أو كتابة (صح) ولو لم يعرف العمل الذى أصدقها تعليمه لانه يتعلمه ثم يعلمها وان تعلمته من غيره لزمته أجرة تعليمها كما لو تعذر عليه تعليمها (ويشترط علم الصداق فلو أصدقها دارا) مطلقة (أو دابة) مطلقة (أو ثوبا مطلقا) أو عبدا مطلقا (أو) أصدقها (رد عبدها أين كان أو) أصدقها (خدمتها) أى ان يخدمها (مدة فيما شاءت أو) أصدقها (ما يثمر شجره) فى هذا العام أو مطلقا (أو) اصدقها (حمل أمته) أو ما تحمل به (أو) أصدقها حمل (دابته) أو ما فى بيته من متاع ولا تعلمه (لم يصح) ما تقدم من التسمية لان هذه الاشياء مجهولة قدرا وصفة والغرر والجهالة فى ذلك كثير ومثل ذلك لايحتمل فان الدار والدابة والثوب كل واحد منها على أنواع مختلفة بالكبر والصغر والجودة والرداءة واسم الدابة يقع على كل مايدب وهو مختلف الاجناس وحمل البطن قد لايولد حيا والشجرة قد لاتثمر والعبد قد لايحصل لانه لايعلم أين هو والخدمة لم يعين جنسها فقد تكلفه مالايحسنه ومتاع البيت لم يعلم ماهو (ولايضر جهل يسير) بمعرفة الصداق (فلو